

0003752-11.2022.8.26.0001

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Violeta Miera Arriba

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. A parte autora apresentou fotografias dos danos e providenciou orçamentos a eles relativos. A parte ré, por sua vez, apresentou testemunha que, a rigor, é informante, não possuindo sistema de monitoramento por meio de câmeras. Tal é o quanto basta para reconhecimento da responsabilidade indenitária ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional I - Santana

2ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, Casa Verde, São Paulo - SP - cep 02546-000

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

0003752-11.2022.8.26.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

CÁTIA FERREIRA MATOS, CPF 044.552.416-20

Requerido:

JUCELINO DA COSTA, CPF 288.064.888-21

Data da audiência:

12/12/2022 às 13:00h

MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a): Violeta Miera Arriba

Aberta a audiência às 13:35 horas, apregoadas as partes, PRESENTE a autora desacompanhada de advogado, sendo indicada como ad hoc, somente para este ato, Dra. MARIA DE LOURDES BRÍGIDA CASSALINHO, OAB/SP nº 334.241. PRESENTE o réu Sr JUCELINO DA COSTA, RG.nº24.287.026-0 e CPF.Nº 288.064.888-21, acompanhado de advogado Dr. DULCIDIO FABRO NETO, OAB/SP nº 423.003. INICIADOS OS TRABALHOS, não houve acordo. A seguir, em áudio digital, o autor e o requerido prestaram depoimento pessoal, bem como foi ouvida uma testemunhas do réu. Pelas partes foi dito que não há outras provas a serem produzidas. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução e proferida SENTENÇA: I- VISTOS. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. II- FUNDAMENTAÇÃO. Aplicável a legislação consumerista à espécie, principalmente no tocante à hipossuficiência e presunção de boa-fé do consumidor, bem como à inversão do ônus da prova, afere-se que a parte ré não se desincumbiu do encargo que lhe competia a contento, deixando de apresentar elementos de prova aptos a infirmarem as teses autorais. Ademais, cumpre ressaltar que, nos casos em que a apuração dos fatos constitutivos do direito da parte autora resulta em especial dificuldade, tanto a doutrina quanto a jurisprudência vêm admitindo a aplicação da "Teoria da Redução do Módulo da Prova", segundo a qual pode o Juiz fundamentar seu convencimento não só com base naquilo que restou cabalmente demonstrado, mas diante do conjunto probatório e de indícios, aptos a revelarem a veracidade dos fatos narrados na inicial, possibilitando o julgamento fundado em um juízo de verossimilhança, a partir da máxima da experiência comum. Nos termos da Súmula 130 do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. A parte

autora apresentou fotografias dos danos e providenciou orçamentos a eles relativos. A parte ré, por sua vez, apresentou testemunha que, a rigor, é informante, não possuindo sistema de monitoramento por meio de câmeras. Tal é o quanto basta para reconhecimento da responsabilidade indenitária da parte ré no tocante ao dano material sofrido pela autora, pois não se desincumbiu do seu dever de guarda. No entanto, inexistente, na situação em tela, hipótese de dano extrapatrimonial indenizável. O instituto do dano moral refere-se ao abalo psíquico relevante, ao padecimento moral que afeta o indivíduo em sua dignidade ou honra. Não se pode elevar à categoria de dano moral qualquer outro padecimento, sob pena de banalização desse instituto jurídico. A propósito: "REPARAÇÃO DE DANOS - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - A empresa ré ao oferecer estacionamento aos seus clientes, assume o dever de guarda sobre o veículo - Súmula 130 do STJ - Responsabilidade civil da empresa ré configurada - Dano material configurado - Dano moral, afastado - Mero aborrecimento - Situação que não evidenciou a ofensa a direito de personalidade da parte autora - Sucumbência recíproca, observada a vedação a compensação, nos termos do art. 85, § 14 do CPC - Recurso parcialmente provido". (TJ-SP - APL: 10222604920178260005 SP 1022260-49.2017.8.26.0005, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 14/02/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2019). III- DECISÃO. Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, e CONDENO a parte ré a pagar à parte autora o valor de R\$ 1.800,00, corrigido monetariamente pela tabela de atualização de débitos judiciais adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Recurso: O recurso, cujo prazo para interposição por advogado é de 10 (DEZ) dias a contar da ciência da sentença, deve vir acompanhado do preparo (1% do valor atualizado da causa - observado o recolhimento mínimo de 05 UFESPs - mais 4% do valor atualizado da condenação OU, se não houver condenação, mais 4% sobre o valor atualizado da causa - também observado o recolhimento mínimo de 05 UFESPs - Guia DARE-SP - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - SP - Código da Receita 230-6), CONFORME CONSTA DO PORTAL DO TJ/SP (<https://tjsp.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/CalculosJudiciais.aspx>). Existindo mídias ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à superior instância, o valor da taxa do porte de remessa e de retorno é de R\$ 43,00, correspondente a um volume de autos para cada objeto a ser encaminhado (Art. 1.275, § 3º das NSCGJ). Recolhimento em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT - Código 110-4. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção, não sendo aplicável o art. 1.007, § 2º, do CPC. Na hipótese de eventual pedido de concessão de assistência jurídica gratuita, cabe ressaltar que o art. 4º da Lei nº 1060/50 prevê a possibilidade de concessão pela só declaração do autor na inicial de sua necessidade. Entretanto, o art. 5º, LXXIV da CF não exclui a possibilidade de apreciação pelo Juiz das circunstâncias em que o pedido ocorre, vez que exige a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da assistência judiciária àqueles que a alegam, razão por que a parte deve, juntamente com o eventual pedido de concessão da assistência jurídica gratuita, apresentar cópia de suas três últimas Declarações de Imposto de Renda ou de sua carteira de trabalho ou de seus três últimos holerites ou o Comprovante de Situação Cadastral Regular no CPF, acompanhado do extrato dos últimos três meses de toda(s) a(s) sua(s) conta(s) corrente(s), o que revela todo o seu relacionamento comercial junto ao BACEN (Banco Central do Brasil), sob pena de INDEFERIMENTO do pedido de concessão da assistência jurídica gratuita. Os extratos das contas bancárias a partir da lista de relacionamentos com instituições financeiras podem ser obtidos de maneira gratuita pela própria parte por meio do sistema Registrato, disponibilizado pelo Banco Central do Brasil mediante cadastro do interessado (<https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato>). SE PLEITEADA, HOMOLOGO, DESDE JÁ, A DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL e dou por transitada em julgado esta sentença. Execução da sentença: 1- Transitada em julgado a sentença, providencie o

devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento do valor atualizado da condenação, por meio de depósito judicial (conforme instruções que constam do PORTAL DE CUSTAS do TJ/SP), nos termos do art. 523 do CPC, independente de citação ou intimação, sob pena da incidência da multa de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 52, III e IV, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 523, § 1º, do CPC, bem como, se houver condenação por litigância de má-fé, o pagamento da respectiva multa, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio da Guia FEDTJ (Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Código "442-1 - Multas Processuais - Novo CPC"), independente de citação ou intimação, sob pena da EXPEDIÇÃO de certidão para inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública Estadual, o que, se o caso, desde já DETERMINO. 2- Com o pagamento: 2.1- Expeça-se mandado de levantamento do depósito em favor do credor. 2.2- Se o valor a ser levantado for superior a cinco mil reais (R\$ 5.000,00), deverá o credor juntar aos autos o Formulário MLE preenchido, disponível no endereço eletrônico: <http://www.tjsp.jus.br/Download/Formularios/FormularioMLE.docx>, nos termos do comunicado conjunto nº 474/2017, disponibilizado no DJE de 20/02/2017, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 2.3- Se houver nos autos patrono constituído, atenda-se o art. 1.113, § 3º das NSCGJ: "procuração com os poderes bastantes para receber e dar quitação". 3- Sem o pagamento ou em caso de discordância do valor depositado: 3.1- Para o credor sem advogado: instaure-se incidente de cumprimento de sentença e, após, encaminhem-se os autos ao Contador para cálculo do débito; 3.2- Para o credor com advogado: apresente o cálculo do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, com a multa de 10% do artigo 523, § 1º do CPC, por meio de petição nos autos de incidente de cumprimento de sentença, na forma estabelecida no Comunicado CG nº 1789/2017, publicado no DJE de 02 de agosto de 2017. 4- Em caso de obrigação diversa do pagamento em dinheiro, SOMENTE se houver descumprimento, manifeste-se o credor, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do decurso do prazo para cumprimento da obrigação. 5- No silêncio, presume-se a satisfação da obrigação, arquivando-se o processo com a baixa definitiva no sistema, independente de nova intimação. Os interessados, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, poderão pedir a restituição, desde já deferida, dos documentos, apresentados ao ofício de justiça, cuja digitalização em PDF seja tecnicamente inviável devido ao grande volume, por motivo de ilegibilidade (como papéis antigos ou escritos desgastados), em razão do meio em que originalmente produzidos (como mídias, mapas, plantas, radiografias e assemelhados) ou por que devam ser entregues no original, presumindo-se, no silêncio, a concordância com sua inutilização e encaminhamento à reciclagem. Informo que: 1- Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (Enunciado 13 do FONAJE - Fórum Nacional de Juizados Especiais), excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento" (Enunciado 74 do FOJESP - Fórum dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo); 2- A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 5 do FONAJE - Fórum Nacional de Juizados Especiais), e, portanto, também para efeito de intimação. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. NADA MAIS, encerrando-se a audiência. Lido e achado conforme, segue devidamente assinado. Eu, Mauricio de Moraes Ribeiro, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e providenciei a impressão.

AUTORA:

ADV.AUTORA:

REQUERIDO:

ADV. REQUERIDO:

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006. Os

advogados/partes recebem, neste ato, cópia deste termo de audiência assinada eletronicamente pelo juiz e assinada fisicamente pelos presentes (art. 1.269, § 1º das NSCGJ)